

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.190.2/DALSC del 12 dic 2019
Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Con la presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n. 190.1/DALS del 23 dicembre 2016, vengono definiti ruoli e responsabilità inerenti l'adempimento delle modalità operative per la corretta gestione delle vertenze giudiziali dinanzi al Giudice ordinario o amministrativo in cui Trenitalia SpA è parte in causa e i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

FIRMATO
Domenico Galli

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 2 di 21
---	--	------------------------------------

Procedura

Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo– Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td align="center">X</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>		X		
X					
Firma					
Emanata da:					
Direzione Affari Legali, Societari e Compliance		Domenico. GALLI			
Verificata da:					
<i>Responsabile</i> DALSC/Contenzioso (Key Officer di Flusso)					
<i>Responsabile</i> DRUO/Organizzazione e Processi					
<i>Responsabile</i> DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (per L.262)					
Approvata da					
<i>Responsabile</i> DRUO/Organizzazione e Processi					
Verifica della coerenza con le regole di Gruppo					
<i>Responsabile</i> FS/DCRUO/Organizzazione e Processiv					
Data emissione/revisione:		12 dicembre 2019			
Data di decorrenza:		12 dicembre 2019			
Sostituisce: CO n.190.1/DALS del 23 dic 2016					

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	20 apr 2006	Prima emissione
01	27 lug 2007	Modifiche responsabilità derivanti dal nuovo assetto organizzativo
03	23 dic 2016	Modifiche responsabilità derivanti dal nuovo assetto organizzativo

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 4 di 21
---	---	---

04	12 dic 2019	L'aggiornamento della procedura ha riguardato: - recepimento delle azioni correttive individuate nel rapporto di Internal Audit n. 590/2019 in relazione agli affidamenti degli incarichi ai legali esterni, in particolare per quanto riguarda i riferimenti al RAN (DdG n.278/AD del 24/10/2019) ed alle Linee Operative per l'affidamento degli incarichi legali emanate da Ferrovie dello Stato Italiane; - la modifica del processo di nomina dei legali esterni; - la modifica dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo.
----	-------------	--

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 5 di 21
---	---	--

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1. SOTTOPROCESSO 01 RICEZIONE DELL'ATTO.....	8
3.2. SOTTOPROCESSO 02 ISTRUTTORIA.....	11
3.3. SOTTOPROCESSO 03 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI LEGALI FIDUCIARI ESTERNI	13
3.4. SOTTOPROCESSO 04 - GESTIONE PROCESSUALE (COMUNE CAUSA PASSIVA/ATTIVA).....	15
3.5. SOTTOPROCESSO 05 MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI	18
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	21

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 6 di 21
---	--	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente Disposizione Organizzativa fornisce le istruzioni operative da seguire per la corretta gestione del contenzioso civile e amministrativo in Trenitalia e degli affidamenti degli incarichi ai legali fiduciari.

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- definire le responsabilità e le modalità operative delle vertenze giudiziali dinanzi al Giudice ordinario o amministrativo in cui Trenitalia SpA è parte in causa;
- definire le responsabilità e le modalità operative relativamente ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Obiettivo della presente Comunicazione è anche quello di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA SpA

Responsabili DIREZIONI/DIVISIONI interessati

DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC)

- CONTENZIOSO
- CIVILE E AMMINISTRATIVO

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (DRUO)

- GESTIONE DEL PERSONALE
 - Amministrazione e Servizi al Personale

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (DAFC)

- AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
 - Ciclo Passivo

FERROVIE DELLO STATO SpA

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, INVESTOR RELATIONS E PATRIMONIO (DGFCP)

- Analisi, Simulazioni e Gestione Sinistri

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 7 di 21
---	---	---

GENERAL CONSUEL AFFARI SOCIETARI E COMPLIANCE (GCASC)

FERSERVIZI SpA

SOCIETÀ NAZIONALI PARTECIPATE O CONTROLLATE DA TRENITALIA

SOGGETTI ESTERNI

Legale fiduciario del Gruppo FS (Avvocato esterno)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 8 di 21
---	--	---

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1. Sottoprocesso 01 Ricezione dell'Atto

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA SpA DALSC • CONTENZIOSO DRUO • GESTIONE DEL PERSONALE - Amministrazione e Servizi al Personale FS SpA • DIREZIONE CENTRALE FINANZA, INVESTOR RELATIONS E PATRIMONIO - Analisi, Simulazioni e Gestione Sinistri FERSERVIZI SpA S.F. Unità Notifiche RM SC
<u>Descrizione</u> 3.1.1. CAUSA PASSIVA: Ricezione Atto Notificato L'atto giudiziario, notificato personalmente dall'Ufficiale Giudiziario o a mezzo del servizio postale, viene ricevuto dall'Unità Notifiche RM SC – Struttura Operativa di Ferservizi S.p.A. – che agisce in virtù di procura speciale conferita dall'A.D. di Trenitalia S.p.A. (e delle altre Società aventi Sede legale a piazza della Croce Rossa n. 1) e registrato mediante il sistema informatico di protocollo e gestione documentale di Gruppo denominato Proton. Di tale registrazione viene fornita in tempo reale notizia per il tramite della posta aziendale a Contenzioso. A valle della protocollazione il documento è scansito e reso disponibile al destinatario sul sistema Proton, mentre la consegna dell'originale avviene presso lo Staff del responsabile DALSC, con sottoscrizione attraverso un tablet, entro il pomeriggio del giorno di notifica. Contenzioso, che agisce da <i>focal point</i> per la Direzione, procede alla sua identificazione e classificazione per natura, tipologia e materia anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico a rete interna denominato SIGEL. Nei casi di notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC di Trenitalia (risultante dai pubblici registri), Amministrazione Servizi al Personale trasmette l'atto con immediatezza alla <i>mail box</i> appositamente istituita presso Contenzioso. Contenzioso provvede a registrare a sistema e trasmettere alle Strutture e/o Società competenti, gli atti non contenziosi notificati a Trenitalia che non rientrano nella competenza di Contenzioso. Quanto ai restanti atti, una volta registrati e classificati, Contenzioso predispone per ciascuno di essi una sintetica	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 9 di 21
---	--	---

“*scheda contenzioso*” contenente, oltre gli elementi essenziali della causa (giudice adito, data notifica, *petitum*, ecc.), una breve descrizione dell’oggetto della controversia, nonché l’indicazione delle strutture/società interessate (cliente interno).

Per gli atti di diretta competenza DALSC, Contenzioso procede preliminarmente:

1. a valutare la sussistenza della legittimazione passiva di Trenitalia in relazione al caso di specie;
2. a verificare la ritualità della notifica e il rispetto dei termini a comparire fissati dal codice di rito;
3. a verificare se il caso prospettato rientra nell’ambito di una specifica copertura assicurativa e se la richiesta quantificata dalla controparte supera o meno l’eventuale franchigia di polizza.

Nel caso in cui emergesse un’ipotesi di difetto di legittimazione passiva di Trenitalia, la questione viene rappresentata al Responsabile Contenzioso per le conseguenti determinazioni. In particolare qualora emergesse che la questione dedotta è di competenza di altra società del gruppo FS, l’atto originale viene trasmesso alla società interessata per le valutazioni di competenza con esplicito invito, costituirsi in giudizio mediante atto di intervento volontario ovvero, ove ricorrano specifici motivi per non farlo, a restituire l’atto a Contenzioso che provvederà a far valere nelle forme e nelle sedi più opportune il difetto di legittimazione passiva.

Nel caso in cui l’atto notificato attenga a materia per la quale esiste copertura assicurativa, Contenzioso cura la trasmissione dell’originale dell’atto notificato a F.S. SpA/Direzione Centrale Finanza, Investor Relations e Patrimonio/Analisi, Simulazioni e Gestione Sinistri, al fine dell’attivazione della tutela legale di Trenitalia a cura e spese dell’istituto assicuratore previo rilascio del mandato da parte del Direttore DALSC.

Successivamente acquisisce da Direzione Centrale Finanza, Investor Relations e Patrimonio notizie e informazioni circa lo svolgimento del processo e la sua conclusione, ovvero in merito ad una eventuale definizione transattiva della vertenza *ante causam* o in corso di giudizio, anche al fine di assicurare la necessaria coerenza alle strategie difensive della Società.

Gli atti destinati alla gestione diretta da parte di Contenzioso, sono assegnati dal Responsabile Contenzioso e classificati ed identificati dagli assegnatari in base agli elementi essenziali propri di ciascun atto.

CAUSA ATTIVA: Richiesta di Attivazione Interna

La segnalazione e/o la richiesta di attivazione relativa a un credito insoluto da recuperare (a valle dell’espletamento delle procedure di gestione crediti da parte delle strutture aziendali interessate), ad un danno cagionato da terzi o, più in generale, ad una questione cui può collegarsi la necessità di promuovere un contenzioso nei confronti di terzi, viene formalizzata in forma scritta al Direttore DALSC o al Responsabile Contenzioso dal Responsabile di una struttura aziendale interna, competente per materia.

In tal caso la richiesta della struttura aziendale/società controllata o partecipata da Trenitalia e la necessaria documentazione di supporto vengono esaminate preventivamente dal Responsabile Contenzioso che ne cura l’assegnazione, in base alla materia, all’interno della sua struttura organizzativa ad un Funzionario Assegnatario per gli adempimenti successivi (come descritto in fase 2) richiamando, anche in questo caso, la sua attenzione in ordine alle previsioni etico/comportamentali da osservare nella gestione dei rapporti con la Magistratura ed i suoi ausiliari, ai fini della tutela dei rischi connessi *ex D. Lgs. 231/2001*.

Il Funzionario assegnatario, preliminarmente alla trattazione, provvede alla identificazione e classificazione per natura, tipologia e materia della pratica ed alla conseguente registrazione sul sistema informativo dedicato.

Controlli Chiave
L.262/2005

N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 10 di 21
---	---	---

Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 13,1 “Rapporti con soggetti che svolgono pubblica funzione amministrativa o giudiziaria per la gestione del contenzioso civile e amministrativo direttamente o tramite legali di fiducia”.</i>
---	---

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 11 di 21
---	--	--

3.2. Sottoprocesso 02 Istruttoria

<i>Sottoprocesso 02 Istruttoria</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA DALSC • DIRETTORE • CONTENZIOSO DIREZIONI/DIVISIONI di Trenitalia (Cliente interno) Società nazionali partecipate o controllate da Trenitalia
<u>Descrizione</u> 3.2.1. CAUSA PASSIVA: Analisi Atto Notificato ed Elaborazione Dossier Istruttorio Una volta acquisito e classificato l'atto notificato, il Responsabile Contenzioso procede all'assegnazione della pratica al Funzionario assegnatario nell'ambito della sua struttura organizzativa. Il Funzionario assegnatario individua la struttura aziendale centrale o periferica interessata (Cliente interno) e provvede a trasmettere alla stessa per il tramite del Responsabile Contenzioso copia dell'atto notificato fissando un termine entro il quale ricevere una relazione sui fatti dedotti dalla controparte contenente osservazioni, contro deduzioni, documentazione ed eventuali testi su cui basare la difesa della convenuta. Ricevuta tale relazione il Funzionario assegnatario provvede al relativo esame. Alla luce degli elementi forniti dal Cliente interno, e sulla base della giurisprudenza e delle ricerche effettuate, il Funzionario assegnatario presenta al Responsabile Contenzioso gli esiti istruttori e vengono gestite eventuali criticità per l'individuazione della strategia processuale ritenuta più idonea. 3.2.2. CAUSA ATTIVA: Valutazione Richiesta di Attivazione Interna ed Elaborazione Dossier Istruttorio Ricevuta la richiesta, il Funzionario assegnatario provvede ad una preliminare valutazione della fondatezza delle ragioni da far valere in giudizio in base alla esistenza o meno di elementi probatori della pretesa rappresentata dal Cliente interno e/o all'esistenza di eventuali elementi impeditivi o estintivi del diritto vantato che rendano impercorribile l'azione giudiziaria. In caso di valutazione negativa, il Funzionario assegnatario rappresenta le sue considerazioni al Responsabile Contenzioso per l'assunzione delle iniziative del caso. Una volta valutata positivamente l'opportunità di agire in giudizio, il Funzionario assegnatario procede all'individuazione ed allo studio della normativa di riferimento e della giurisprudenza attinente al caso di specie. L'istruttoria si conclude con la trasmissione degli esiti istruttori al legale fiduciario incaricato della difesa in giudizio di Trenitalia secondo un iter procedimentale identico a quello delle cause passive.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 12 di 21
---	--	---

<i>Controlli Chiave L.262/2005</i>	N.A.
<i>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</i>	<i>Processo a rischio 13,1 "Rapporti con soggetti che svolgono pubblica funzione amministrativa o giudiziaria per la gestione del contenzioso civile e amministrativo direttamente o tramite legali di fiducia".</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 13 di 21
---	--	---

3.3. Sottoprocesso 03 Affidamento degli incarichi ai legali fiduciari esterni

<i>Sottoprocesso 03 - Affidamento degli incarichi ai legali fiduciari esterni</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA DALSC • DIRETTORE • CONTENZIOSO DAFC • Amministrazione e Bilancio • Ciclo Passivo DIREZIONI/DIVISIONI di Trenitalia (Cliente interno) Società nazionali partecipate o controllate da Trenitalia FERSERVIZI S.p.A. SOGGETTI ESTERNI Legale fiduciario del Gruppo FS (Avvocato esterno)
<u>Descrizione</u> 3.3.1. Individuazione del legale al quale affidare l'incarico Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, tenuto conto dei principi stabiliti dal Regolamento per l'Attività Negoziale del Gruppo FS (ove applicabili) e delle "Linee Operative per l'affidamento di incarichi legali" diramate da General Counsel, Affari Societari e Compliance di FSI, rev, vigente: • il Responsabile Contenzioso inoltra al Responsabile della Direzione DALSC una proposta motivata di scelta di un legale fiduciario del Gruppo cui affidare l'incarico di rappresentare in giudizio Trenitalia; la proposta terrà conto dei criteri quali-quantitativi di cui si compone il rapporto fiduciario con l'avvocato prescelto; i criteri di natura preferenziale per la scelta del legale fiduciario sono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la base fiduciaria sulla quale si fonda il rapporto, la comprovata esperienza, la completezza e puntualità delle difese, il dialogo costruttivo con la struttura, l'assistenza garantita e la tempestività dei riscontri; • il Responsabile DALSC valuta la proposta e comunica al Responsabile del Contenzioso le proprie determinazioni in merito alla scelta del Legale da incaricare; • acquisita l'autorizzazione di cui al punto precedente, il Responsabile Contenzioso procede a richiedere al professionista un preventivo in merito ai compensi professionali richiesti, unitamente ad una dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse con le società del Gruppo FS; • ricevuto il preventivo e la dichiarazione di mancanza di conflitti di interesse, il Responsabile Contenzioso invia al	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 14 di 21
---	--	-------------------------------------

Direttore DALSC la valutazione di congruità del preventivo;

- il Direttore DALSC, esaminata la valutazione del Responsabile Contenzioso, comunica al Responsabile Contenzioso le proprie determinazioni in merito al preventivo;
- ricevuta l'approvazione del preventivo, nel rispetto della normativa vigente, su delega del responsabile del procedimento (RUP), Contenzioso procede ad acquisire tramite il portale ANAC il numero CIG o "Smart CIG" (Codice Identificativo Gara) che dovrà essere riportato nella lettera d'incarico che verrà rilasciata al Professionista.

3.3.2. Formalizzazione dell'incarico

Acquisita l'autorizzazione all'incarico, l'approvazione del preventivo ed il numero CIG o "Smart CIG", il Funzionario assegnatario:

- predispone la lettera d'incarico da sottoporre alla firma del Direttore DALSC. Nella lettera d'incarico è fatta esplicita menzione del Codice Etico del Gruppo FS, delle clausole di sicurezza informatica, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e dei criteri previsti per la liquidazione degli onorari professionali. L'avvocato incaricato è tenuto a restituire copia della nota di incarico firmata in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute;
- provvede a far pervenire all'avvocato esterno prescelto l'originale dell'atto notificato e le risultanze istruttorie.

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'incarico, Contenzioso provvede ad aggiornare il portale ANAC inserendo i dati relativi alla fase di aggiudicazione o definizione di procedura.

3.3.3. Affidamento dell'incarico a legali interni o a Funzionari della società

Ove ricorrano motivi di opportunità, la proposta di rappresentare in giudizio gli interessi di Trenitalia, può riguardare anche un legale interno iscritto all'apposita sezione speciale dell'Albo degli Avvocati.

Per i casi in cui ciò è ammesso dalla legge, l'incarico defensionale può anche essere conferito a un Funzionario dell'azienda appartenente -preferibilmente, ma non necessariamente- alla Direzione Affari Legali, Societari e Compliance. In tali casi gli atti e le memorie difensive vengono sempre predisposti dalla struttura Contenzioso e approvati dal Responsabile Contenzioso.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 13,1 "Rapporti con soggetti che svolgono pubblica funzione amministrativa o giudiziaria per la gestione del contenzioso civile e amministrativo direttamente o tramite legali di fiducia".</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 15 di 21
---	---	---

3.4. Sottoprocesso 04 - Gestione Processuale (comune Causa Passiva/Attiva)

<i>Sottoprocesso 04 - Gestione Processuale (comune Causa Passiva/Attiva)</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA DALSC • DIRETTORE • CONTENZIOSO • CIVILE A AMMINISTRATIVO DAFC • AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (AB) - Ciclo Passivo DIREZIONI/DIVISIONI di Trenitalia (Cliente interno) Società nazionali partecipate o controllate da Trenitalia FERSERVIZI S.p.A. SOGGETTI ESTERNI Legale fiduciario del Gruppo FS (Avvocato esterno)
<u>Descrizione</u> 3.4.1. Analisi Istruttoria ed Elaborazione Atto Defensionale Esaminate le risultanze istruttorie ed acquisite, ove necessario, ulteriori integrazioni o precisazioni anche attraverso incontri o riunioni con il Responsabile Contenzioso ovvero con quest'ultimo e con il Cliente interno interessato, l'Avvocato esterno predispone una bozza dell'atto defensionale che invia a Contenzioso per condivisione, acquisita la quale, provvede a depositare l'atto in giudizio. Tutti gli oneri amministrativi o fiscali necessari per l'intera fase processuale vengono di norma anticipati dall'avvocato esterno, il quale li esporrà poi nella parcella sotto la voce spese sostenute. Solo in casi eccezionali, tenuto conto della particolare entità dell'esborso, il Responsabile Contenzioso può autorizzare il pagamento del relativo rimborso anticipato, previa regolare fatturazione da parte dell'avvocato. 3.4.2. Gestione della Causa e Individuazione Eventuali Testi e Consulenti Tecnici Una volta avvenuta la costituzione in giudizio il Funzionario assegnatario della causa mantiene costanti contatti con l'avvocato esterno al fine di assicurare, da un lato, un adeguato supporto allo stesso durante la gestione della causa per eventuali necessità istruttorie o probatorie e, dall'altro, di acquisire, agli atti della pratica, copia di tutti gli atti e produzioni in giudizio, dei verbali di udienza e di qualunque provvedimento del Giudice. Durante la fase dell'istruttoria processuale può accadere che il Giudice ordini la comparizione personale delle parti. In tal caso il Responsabile Contenzioso, d'intesa con il Responsabile della struttura Cliente, individua la persona più adatta, e la munisce dei necessari poteri di rappresentanza tramite la struttura Civile e Amministrativo	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 16 di 21
---	---	---

della Direzione Affari Legali, Societari e Compliance che provvederà a far rilasciare idonea procura speciale.

E' altresì possibile che per esigenze dell'istruttoria processuale venga nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). In tal caso il Responsabile Contenzioso, d'intesa con il Responsabile della Struttura Cliente, valuta l'opportunità di nominare un Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Nell'ipotesi affermativa, il Responsabile della Struttura Cliente, provvede a individuare, possibilmente all'interno di Trenitalia o del Gruppo FS, la persona ritenuta maggiormente idonea ad espletare l'incarico.

La nomina del CTP interno a Trenitalia o ad altre società del Gruppo viene formalizzata a cura del Responsabile Contenzioso.

Laddove si renda necessario invece individuare un soggetto esterno al Gruppo, il Responsabile della Struttura Cliente sceglie, d'intesa con Contenzioso, il soggetto in possesso dei requisiti professionali e di integrità morale richiesti.

In tali casi la relativa nomina viene formalizzata dal Responsabile DALSC fissando preventivamente i compensi che saranno corrisposti per l'attività professionale prestata in esecuzione dell'incarico e che rimarranno in ogni caso a carico della struttura cliente.

Durante lo svolgimento delle operazioni peritali il Responsabile Contenzioso può assumere contatti, direttamente o tramite il legale esterno, sia con il CTP che con il CTU ed in alcuni casi anche con l'Autorità Giudiziaria.

3.4.3. Transazioni in Corso di Causa

Nell'ipotesi in cui si profili, su iniziativa di una delle due parti in causa, l'eventualità di una definizione bonaria del giudizio, vengono avviate le seguenti azioni:

- prima valutazione in ordine alla percorribilità dell'ipotesi transattiva sotto il profilo giuridico e processuale, effettuata anche sulla base del parere espresso dal Legale fiduciario incaricato /o dal Responsabile del Contenzioso nel caso di gestione di contenzioso diretto;
- informativa circostanziata al Cliente Interno affinché possa esprimere il proprio parere sulla base di autonome valutazioni di carattere tecnico, economico e di opportunità commerciale.

In caso di valutazione favorevole a seguito delle azioni di cui sopra, sarà cura del Responsabile Contenzioso provvedere alla formalizzazione dell'atto di transazione per la successiva sottoscrizione da parte del Responsabile della struttura cliente munito dei relativi poteri.

3.4.4. Fase Conclusiva del Grado di Giudizio

Conclusa la fase di giudizio relativa al grado, l'avvocato esterno è tenuto a trasmettere tempestiva notizia circa l'esito della causa a Contenzioso, che, acquisita tale notizia, tramite il Funzionario assegnatario predispone una tempestiva informativa da inviare al Cliente interno a cura del Responsabile Contenzioso. Tale informativa, ove già possibile, conterrà un primo commento circa il pronunciamento del Giudice.

Successivamente, conosciute le motivazioni della sentenza, il Responsabile Contenzioso, ne trasmette copia al Cliente interno.

Tale trasmissione, ove ritenuto necessario, potrà essere correlata da un commento sulla parte motivata della sentenza e sull'esistenza o meno, in caso di sentenza sfavorevole di primo grado, della possibilità di impugnazione, impregiudicata ogni valutazione di merito di spettanza del Cliente interno.

In caso di pronuncia sfavorevole nel primo grado di giudizio, il Cliente interno, tenuto conto anche del parere espresso da DALSC, potrà valutare l'opportunità o la necessità di ricorrere in appello conferendo in tal caso

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 17 di 21
---	--	--

specifico incarico a Contenzioso.

In caso di pronuncia sfavorevole in grado d'appello, la valutazione, se ricorrere o meno in Cassazione, attenendo ad aspetti prettamente giuridici, sarà concertata dal Cliente interno con la Direzione Affari Legali, Societari e Compliance.

3.4.5. Esecuzione della Sentenza

Indipendentemente dall'impugnazione, tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive, salvo che non ne venga chiesta la sospensione.

Per evitare pertanto ulteriori aggravii di spese a carico di Trenitalia, una volta acquisito il dispositivo della sentenza, il Responsabile Contenzioso, ne dispone il pagamento, provvedendo anche a trasmettere la relativa nota alle strutture competenti a:

- Ciclo Passivo per le necessarie operazioni di pagamento;
- al legale di controparte, quale avviso di pagamento spontaneo anticipando eventuali atti esecutivi;
- al legale di Trenitalia;
- alla struttura aziendale interessata (Cliente interno) cui andranno addebitati i relativi costi quali sopravvenienze passive.

In caso di sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese legali in favore di Trenitalia, Contenzioso procede con le necessarie attività dirette al recupero delle somme liquidate in sentenza.

3.4.6. Pagamento Spese Legali

Una volta pervenuto da parte dell'avvocato incaricato il *pro forma di parcella* relativo alle prestazioni professionali rese in favore di Trenitalia, il Responsabile Contenzioso incarica il Funzionario assegnatario della pratica di verificarne la congruità avuto riguardo:

- delle singole attività svolte dal professionista legale fiduciario;
- del preventivo presentato;

Una volta accertata la sussistenza di tali requisiti, il *pro forma di parcella* viene sottoposto al Responsabile Contenzioso per la relativa approvazione. Il Responsabile Contenzioso appone quindi il suo visto finale di congruità sul *pro forma di parcella* per il successivo benessere da parte del Direttore DALSC, propedeutico all'emissione della fattura da parte del Professionista.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE 023 Ciclo Passivo - Consulenze</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 13,1 "Rapporti con soggetti che svolgono pubblica funzione amministrativa o giudiziaria per la gestione del contenzioso civile e amministrativo direttamente o tramite legali di fiducia"</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 18 di 21
---	---	---

3.5. Sottoprocesso 05 Monitoraggio e Flussi Informativi

<i>Sottoprocesso 05 Monitoraggio e Flussi Informativi</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA DALSC • DIRETTORE • CONTENZIOSO DAFC • AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (AB) Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 FS SpA • GENERAL CONSUEL AFFARI SOCIETARI E COMPLIANCE (GCASC) Società nazionali partecipate o controllate da Trenitalia
<u>Descrizione</u> 3.5.1. Monitoraggio Contenzioso effettua un controllo sul rispetto, sia delle procedure adottate, sia dei vincoli imposti al sistema nello svolgimento delle attività di classificazione dei contenziosi e di corretto inserimento dei dati. Svolge inoltre un monitoraggio dei dati che vengono di volta in volta inseriti in fase di aggiornamento. Contenzioso monitora altresì l'evoluzione storica del contenzioso elaborando le relative informazioni. 3.5.2. Flussi Informativi <i>Modalità per la Quantificazione del Fondo Rischi</i> Alla fine di ciascun semestre, in occasione della chiusura dell'esercizio e della redazione della Relazione semestrale sull'andamento della gestione, il Direttore DALSC trasmette a DAFC/Amministrazione e Bilancio tutti i dati relativi ai contenziosi dai quali, a prescindere dalla sua posizione processuale, possano derivare passività a carico di Trenitalia. La raccolta e l'elaborazione dei dati in questione è curata da Contenzioso. La quantificazione delle passività potenziali viene effettuata sulla base del contenuto economico della domanda attorea (laddove indicato) e delle valutazioni effettuate, anche da parte dei legali esterni incaricati, circa le probabilità di accoglimento delle domande proposte in giudizio. Restano escluse le vertenze per danni coperti da polizza assicurativa.	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 19 di 21
---	--	--

3.5.3. Flussi Informativi verso FS SpA

In base a quanto stabilito dalla Disposizione di Gruppo n. 10/AD *“Flussi informativi relativi alle evidenze di carattere legale (escluso tutto ciò che appartiene alla materia giuslavoristica)”*, rev. vig., Direzione Affari Legali, Societari e Compliance trasmette, a GCASC di FS SpA, con cadenza trimestrale, una specifica informativa riguardo ai casi di propria competenza ritenuti significativi.

Per casi significativi si intendono i contenziosi aventi valore superiore ai 2,5 milioni di euro e quelli che, pur essendo di valore indeterminato o sotto soglia, siano rilevanti per la materia del contendere, per i riflessi che ne potrebbero derivare o per il loro valore strategico.

La raccolta e l'elaborazione dei dati in questione sono curate da Contenzioso.

Contenzioso provvede, altresì, a raccogliere e analizzare le informazioni relative alle società controllate o partecipate da Trenitalia, trasmettendo a GCASC di FSI quelle ritenute significative secondo i criteri dettati dalla Disposizione di Gruppo su citata.

3.5.4. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia

In linea con quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Key Officer di Flusso, designato con relativa CO, invia periodicamente all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia le informazioni contenute nel processo a rischio 13.1.

In particolare il Responsabile Contenzioso provvede a fornire semestralmente all'Organismo di Vigilanza i dati del contenzioso civile e amministrativo mediante la redazione di prospetti riepilogativi di tutte le vertenze in corso, concluse ed avviate nel semestre di riferimento, divise per posizione assunta dalla Società (attiva o passiva), materia, giudice adito e grado, e per valore economico, oltre a fornire elementi in ordine al fattore temporale.

Vengono inoltre trasmessi all'OdV:

- il report dei Consulenti esterni a Trenitalia e al Gruppo FS incaricati cui sono stati liquidati onorari che si discostano in maniera significativa dalle tariffe professionali in linea con quanto indicato nel modello 231 di Trenitalia SpA;
- il report relativo al numero e all'eventuale valore economico delle conciliazioni operate in corso di causa con indicazione delle Parti;
- il report dei Consulenti Tecnici di Parte esterni a Trenitalia e al Gruppo FS incaricati, le motivazioni che ne hanno determinato la scelta e gli eventuali compensi corrisposti.

La raccolta e l'elaborazione dei dati in questione è curata da Contenzioso.

3.5.5. Archiviazione

L'archiviazione di tutta la documentazione inerente la causa è a cura del Funzionario assegnatario attraverso la raccolta nel fascicolo di causa della seguente documentazione:

- atto giudiziario/richiesta di attivazione interna;
- esiti istruttori;
- proposta scritta del Responsabile Contenzioso per l'individuazione del legale fiduciario/Funzionario assegnatario;
- autorizzazione del Direttore DALSC;
- lettera richiesta preventivo al legale fiduciario;
- preventivo legale fiduciario;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 20 di 21
---	---	---

- valutazione preventivo;
- approvazione preventivo da parte Direttore DALSC;
- lettera di incarico al legale fiduciario/Funziionario interno;
- copia della procura ad litem conferita;
- nota formale accettazione da parte del legale fiduciario;
- copia atto/i defensionale/i;
- copia nomina scritta Consulente Tecnico di Parte (CTP);
- copia della sentenza;
- copia del pro forma parcella.

Contenzioso provvede ad inserire nel sistema informativo SIGEL copia della documentazione di ogni pratica e ogni elemento utile alla comprensione della causa, la data di archiviazione e tutte le informazioni contabili relativi alle spese sostenute oltre che agli eventuali importi introitati.

Copia informatica dei report relativi ai flussi informativi verso le competenti strutture di FS SpA, l'OdV e DAFC/Amministrazione e Bilancio, viene conservata da Contenzioso.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE 023 Ciclo Passivo - Consulenze</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 13,1 "Rapporti con soggetti che svolgono pubblica funzione amministrativa o giudiziaria per la gestione del contenzioso civile e amministrativo direttamente o tramite legali di fiducia"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 190.2/DALSC del 12 dic 2019 Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	DALSC Pagina 21 di 21
---	--	--

4. Documentazione di Riferimento

- **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- D. Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- CO n.140/AD rev. vigente “Designazione, responsabilità e compiti dei Key Officer previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D. Lgs. 231/2001”
- Tariffe professionali forensi

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- Codice Etico del Gruppo FS
- Disposizione di Gruppo n. 10/AD del 3 aprile 2003 “Flussi informativi relativi alle evidenze di carattere legale (escluso tutto ciò che appartiene alla materia giuslavoristica)”
- Regolamento per l’Attività Negoziale del Gruppo FS (ove applicabili) e delle “Linee Operative per l’affidamento di incarichi legali” diramate da General Counsel, Affari Societari e Compliance di FSI in data 7 febbraio 2019
- DdG n. 278/AD del 24 ottobre 2019 “Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D. Lgs. 231/2001